

1500997-80.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Falsa identidade

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... quando receberam denúncias acerca de trafico de drogas por duas pessoas, inclusive com as características dos indivíduos. Deslocaram-se até o local, onde encontraram o réu, com as mesmas características, sentado em uma cadeira, sendo que o segundo indivíduo não foi localizado. Em revista pessoal, foi encontrada apenas uma quantia de dinheiro. Com o auxílio do canil, nas proximidades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500997-80.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500997-80.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Falsa identidade

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2086879/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 18325160 - 04º D.P. AMERICANA, 518/22/350 - 04º

D.P. AMERICANA, 2086879 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZIEL ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ELIZIEL ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 307, do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

A denúncia de fls. 38/39, foi recebida em 01 de novembro de 2022.

O réu foi citado (fls. 53), e apresentou defesa (fls. 60/66).

Na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas. O réu deixou de

comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 76).

Em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 85/86), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se (fls. 89/92), o Doutor Defensor do réu requereu sua absolvição referente à atribuição de falsa identidade, ante a inexistência de vantagem ou insignificância.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelos autos de fls. 03/05. E, ainda a vantagem da falsa identidade resta comprovada com a certidão de antecedentes de fls. 33/34, comprovando a existência outros processos em face do réu.

A autoria é indubitosa.

Ouvido na fase policial (fls. 10), o réu confessou a prática do delito, e tendo em vista que deixou de comparecer ao interrogatório para apresentar sua versão dos fatos, de sorte que sua confissão extrajudicial deve prevalecer.

Os guardas municipais, ouvidos em Juízo, informaram que estavam em patrulhamento quando receberam denúncias acerca de trafico de drogas por duas pessoas, inclusive com as características dos indivíduos. Deslocaram-se até o local, onde encontraram o réu, com as mesmas características, sentado em uma cadeira, sendo que o segundo indivíduo não foi localizado. Em revista pessoal, foi encontrada apenas uma quantia de dinheiro. Com o auxílio do canil, nas proximidades foram encontradas porções de substancia entorpecente. Indagado, o réu alegou que o dinheiro era proveniente do trabalho e acerca da droga, negou a propriedade. Informaram que o réu forneceu o nome de J.W.A.S., e como não portava documentos, deslocaram-se até a residência, onde o morador informou que o réu não se chamava J.W.A.S., mas sim Eliziel, fornecendo o documento, sendo que J.W.A.S. era primo do réu. Por fim, questionado acerca de mentir o nome, o réu informou que já tinha passagens policiais, e não queria se prejudicar.

Segundo o Ilustre Desembargador Sylvio do Amaral:

"Tal como a ação do falsário, a do usuário deve ser dolosa. A lei, seguindo o princípio geral acolhido em matéria de culpabilidade nos crimes de falsidade, julga irrelevante o uso feito por causa de imprudência, imperícia ou negligência, ainda quando grosseiras ou altamente danosas.

O dolo do agente implica, como é óbvio, o conhecimento da falsidade do documento ou peça cujo uso realiza. O Código suprimiu intencionalmente a fórmula 'usar cientemente', do Projeto Alcântara Machado, porque, tratando-se de crime só punível a título de dolo, o esclarecimento era, realmente, supérfluo. Incluindo o legislador no texto do art. 304 a especificação da falsidade antecedente do documento utilizado, essa condição constitui requisito essencial do delito, sob o aspecto material, e precisa ser conhecida pelo agente para integrar-se o elemento subjetivo" (Falsidade Documental, 3ª Ed., pp. 153 e 154).

Relativo a falsa identidade restou provada a tipicidade da conduta, pelas provas dos autos e pelas certidões de antecedentes criminais. Tratando-se de crime formal, ou seja, crime que se consuma com a mera utilização da informação falsa, para a tentativa de obtenção de vantagem ilícita.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 307 DO CP.

FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 522/STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (Resp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014). 2. Tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1697955/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018)

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. CONDUTA TÍPICA. 1. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). Precedente do Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (RE n. 640.139/DF). 2. Ordem denegada. (HC 218.812/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2012, DJe 21/03/2012)

A alegação do réu de que teve “medo de ser novamente preso”, não é suficiente para eximir-se do delito, pois como relatado pelos policiais, a correção do erro de seu nome foi ofertada por terceira pessoa. E, considerando a existência de ficha de antecedentes, resta claro que o silêncio teve a intensão expressa de obter vantagens, ou seja, isentar de pena e regime mais gravosos.

Assim, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu utilizou-se de identidade falsa, para obter vantagem ilícita.

EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311 - Tema 478, STF)

Por fim, não há que se falar em crime de bagatela, figura desconhecida no nosso ordenamento jurídico, e cuja aplicação resta impossível, pois se trata de crime contra a fé pública, na tentativa de frustrar a responsabilização, restando configurada sua tipicidade.

CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA PRATICADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 522/STJ. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1. A orientação atual do STJ, sedimentada pela Terceira Seção nos autos de recurso especial representativo de controvérsia, é a de considerar típica a conduta de atribuir-se falsa identidade, perante a autoridade policial, ainda que para frustrar a eventual responsabilização penal, não estando ao abrigo do princípio da autodefesa. 2. Ademais, dispõe a Súmula 522 desta Corte Superior: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa." 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n.

368.748/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 23/11/2016.)

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção, para o delito previsto no artigo 307 do Código Penal.

Na segunda fase, anoto que o réu é, também, reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 33/34. Contudo, diante da sua confissão espontânea na Delegacia (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena em 03 (três) meses de detenção.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ)

À míngua de circunstâncias atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade por estar respondendo solto ao presente processo.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ELIZIEL ALVES DOS SANTOS, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 307 do Código Penal.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.

P. I. C.

Americana, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA